



**Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sezione VII civile**

in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G.A.C. n. 26187/2023 avente ad oggetto: contratto d'opera manuale

TRA

Parte_1 (*C.F._1*),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Sironi e Fabio Vailati del Foro di Milano

ATTORE OPPONENTE

E

Controparte_1 (*C.F._2*), rappr.to e difeso
dall'avv. Paolo Giovanni Bernardini del Foro di Milano

CONVENUTO OPPOSTO

Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 12.2.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su ricorso di *Controparte_1* , il Tribunale ingiungeva a [...] *Parte_1* il pagamento della somma di € 23.100,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'avvenuta esecuzione di lavori edili presso un immobile sito in Carimate alla via della Chiocciola n.ri 35/37.

Il Parte_2 si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, deducendo, in sintesi: a) di aver fatto effettivamente eseguire dei lavori edili presso il proprio immobile sito in Carimate alla via della Chiocciola; b) che dell'esecuzione dei lavori era stata incaricata la società Controparte_2 che si era avvalsa, per la realizzazione delle opere murarie, della ditta del sig. Controparte_1; c) che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere murarie era stato pattuito in € 21.000,00 oltre IVA; d) che, pertanto, terminati i lavori commissionati, esso attore opponente attendeva che *“ogni impresa gli facesse pervenire la propria fattura”*; e) che la Controparte_2 aveva effettivamente trasmesso la propria fattura, la quale era stata prontamente onorata da esso opponente; f) che, non avendo, invece, ricevuto la fattura relativa alle opere murarie, esso opponente ne aveva sollecitato l'inoltro al fine di provvedere al pagamento; g) che, con *email* del 28.9.2022 h. 16:39, la CP_2 utilizzando il proprio indirizzo *email* Email_1, aveva trasmesso ad esso opponente la fattura n. 8/2022 emessa dal sig. CP_1; h) che in tale fattura allegata alla predetta *email* era indicato per il pagamento l'IBAN IT55B0357601010000544972; i) che, pertanto, il 29.9.2022, esso opponente aveva provveduto a bonificare l'importo di € 23.100,00 al medesimo IBAN IT55B0357601010000544972; l) che, soltanto a distanza di una decina di giorni dal predetto pagamento, esso opponente era stato contattato dal CP_1, il quale lamentava di non aver ricevuto alcuna somma; m) che, effettuate le opportune verifiche, esso opponente aveva appreso che la fattura da egli ricevuta era stata alterata da ignoti che avevano sostituito il codice IBAN indicato nella stessa, come confermato dallo stesso CP_1 con apposita *email* dell'8.10.2022; n) che, a seguito di tanto, esso opponente, con *email* del 10.10.2022, aveva trasmesso alla moglie del CP_1 il documento dal quale risultava la richiesta di revoca del bonifico effettuato all'IBAN errato; o) che nella stessa comunicazione esso opponente aveva, tuttavia, rappresentato che, come riferitogli dalla propria banca, il riaccredito della somma bonificata sarebbe potuto avvenire solo con il consenso del soggetto che l'aveva ricevuta e che diversamente la somma versata sarebbe *“and[ata] perdut[a]”* – circostanza, quest'ultima, che si era, poi, *“purtroppo verificata”*; p) che, in relazione a quanto accaduto, doveva farsi applicazione del disposto dell'art. 1189 c.c., atteso che esso opponente non avrebbe potuto in alcun modo accorgersi dell'avvenuta alterazione della fattura emessa dal CP_1 e che, nel contempo, tale alterazione del documento era verosimilmente avvenuta al *“momento della trasmissione della fattura dal Signor CP_1 a Controparte_2”*; o) che, in un caso del tutto analogo, il Tribunale aveva, appunto, riconosciuto l'applicabilità del disposto dell'art. 1189 c.c., evidenziando la colpa del creditore *“per*

non avere adeguatamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni”.

Il *Parte_2* instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Controparte_1, costituitosi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) che in relazione ai lavori eseguiti, esso opposto, per il tramite di sua moglie, con *email* del 22.9.2022 h. 18:26, aveva trasmesso, in allegato, al sig. *Parte_1* la propria fattura n. 8/2022 affinché lo stesso *Parte_1* potesse verificare i dati in essa riportati prima dell’inoltro della stessa fattura al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate; b) che, tuttavia, il sig. *Parte_1* pur avendo regolarmente ricevuto tale *email*, aveva riferito di non riuscire ad aprire il file in formato pdf, denominato “ITLDFNC65C30F53...” ed avente dimensioni pari a 116,7 Kb, contenente la fattura; c) che, pertanto, la moglie di esso opposto, con ulteriore *email*, aveva trasmesso il medesimo file contenente la fattura e denominato *C.F._3* ” alla *Controparte_2* con preghiera di inoltrarlo al sig. *Parte_1* d) che la *CP_2* con *email* del 28.9.2022 h. 16:39, aveva effettivamente inoltrato al sig. [...] *Parte_1* la fattura in questione; e) che, tuttavia, il file trasmesso dalla *CP_2* al sig. *Parte_1* aveva un nome (ossia “ft. *Email_2*”) e delle dimensioni (ossia 419,5 Kb) diverse dall’originale e soprattutto indicava, per il pagamento, l’IBAN IT55B0357601010000544972 invece di quello corretto ed effettivamente appartenente ad esso opposto (ossia l’IBAN IT06H050343409000000049396); f) che esso opposto aveva appreso, tramite la propria moglie, di tale difformità dell’IBAN soltanto in data 6.10.2022 attraverso un colloquio con il sig. *Persona_1* della *CP_2* g) che, a quel punto, in data 7.10.2022, la moglie di esso opposto aveva contattato il sig. *Parte_1* il quale aveva, tuttavia, affermato che, avendo egli effettuato il bonifico all’IBAN IT55B0357601010000544972 che gli era stato indicato, null’altro doveva; h) che il sig. *Parte_1* nonostante la specifica richiesta ad egli formulata in tal senso, si era, poi, inspiegabilmente rifiutato di sporgere denuncia-querela in relazione a quanto avvenuto né, tantomeno, aveva trasmesso tale denuncia al servizio clienti della banca, ossia il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, al quale apparteneva l’IBAN errato; i) che nella fattispecie non sussistevano affatto i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 1189 c.c., atteso: il) che l’alterazione della fattura era avvenuta dopo che la stessa era stata trasmessa alla *CP_2* i2) che il sig. *Parte_1* era già a conoscenza del corretto codice IBAN di esso opposto, poiché,

in passato, esso opposto, in relazione ad altri lavori eseguiti, aveva già ricevuto pagamenti dalla *Controparte_3* società di famiglia del [...] *Parte_1* e di cui questi era presidente e legale rappresentante, i3) che la fattura con il codice IBAN corretto era stata già trasmessa al sig. *Parte_1* con l'*email* del 22.9.2022, i4) che il sig. [...] *Parte_1* conseguentemente ben avrebbe potuto rilevare che la fattura ad egli inoltrata dalla *CP_2* era contenuta in un file avente nome e dimensioni diversi da quello originariamente rimessogli, i5) che il sig. *Parte_1* ben avrebbe potuto rilevare l'anomalia costituita dal fatto il codice IBAN non appartenente ad esso opposto era riferibile all'unica sede italiana, sita in Milano, di una banca straniera distante circa 25 Km dal domicilio di esso opposto (*Per_2*).

Il *CP_1* instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero per la condanna del [...] *Parte_1* al pagamento della medesima somma di € 23.100,00, oltre interessi.

Tutto ciò premesso, per le ragioni che seguono, l'opposizione proposta non può dirsi fondata e va, pertanto, respinta.

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale appare chiaramente riconducibile al fenomeno criminale del cd. *man in the middle* caratterizzato dal fatto che un truffatore, attraverso la violazione di un sistema informatico, attraverso l'uso di tecniche di cd. *phising* ovvero avendo, comunque, la concreta possibilità di accesso al contenuto di uno scambio di comunicazioni in corso tra due soggetti e riferito ad una transazione commerciale, si inserisce in tale scambio di comunicazioni alterandone i contenuti al fine di "deviare" in proprio favore il pagamento di un corrispettivo destinato al suo effettivo creditore.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nella specie, non sussistano i presupposti per l'invocata applicazione della disciplina del pagamento a creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c..

Al riguardo deve, in primo luogo, rilevarsi che la fattispecie astratta di cui all'art. 1189 c.c. è, invero, caratterizzata da un pagamento che avviene in favore di un soggetto diverso dal reale creditore nella convinzione che quel medesimo soggetto diverso sia quello legittimato a ricevere il pagamento stesso.

In tale fattispecie astratta si determina, dunque, uno scostamento tra il soggetto erroneamente ritenuto legittimato a ricevere il pagamento e quello effettivamente dotato di tale legittimazione.

Nella specie, invece, lo scostamento tra realtà effettiva e realtà supposta non riguarda affatto l'identità del soggetto legittimato a ricevere il pagamento – che, secondo la stessa prospettazione dell'attore opponente, era indubbiamente *Controparte_1* – avendo l'erroneità del dedotto pagamento investito, piuttosto, per effetto di un'azione criminosa posta in essere da terzi, l'identità di colui che materialmente quel pagamento avrebbe ricevuto e sarebbe riuscito ad incassare.

Già questo solo, ad avviso del Tribunale, è sufficiente ad escludere l'applicabilità alla fattispecie concreta del disposto di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c..

Ove anche, poi, si volesse diversamente opinare in ordine all'astratta applicabilità alla fattispecie per la quale è causa del disposto di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c., ugualmente non potrebbero ritenersi sussistenti i presupposti della liberazione del debitore richiesti dalla medesima disposizione normativa.

Premesso, infatti: a) che – come è noto - l'effetto liberatorio di cui al primo comma dell'art. 1189 c.c. presuppone, per un verso, che il pagamento sia avvenuto a soggetto non legittimato a riceverlo in buona fede ed in base a circostanze univoche e, per altro verso, che l'apparenza sia stata determinata da una condotta colposa del creditore reale; b) che l'onere della prova di entrambi tali presupposti incombe naturalmente su colui che invoca l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al terzo; deve rilevarsi che il *Parte_1* quanto all'esistenza di una condotta colposa del *CP_1*, entro i termini decadenziali di rito, si è limitato ad allegare che *“la modifica del documento¹ parrebbe aver avuto luogo al momento della trasmissione della fattura dal Signor CP_1 a Controparte_2, facendo riferimento, poi, (mediante il richiamo ad un precedente del Tribunale) ad “una culpa in vigilando” del creditore “per non aver adeguatamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni”.*

Tale dedotto profilo di colpa del *CP_1* non può, tuttavia, ritenersi dimostrato.

¹ Ossia l'alterazione della fattura emessa dal *CP_1* con indicazione della stessa di un IBAN diverso – la presente nota è dello scrivente

L'attore opponente, a sostegno della propria tesi secondo la quale il file contenente la fattura oggetto di lite sarebbe giunto alla CP_2 già "alterato" quanto all'indicazione dell'IBAN e che conseguentemente tale "alterazione" sarebbe stata possibile in ragione, appunto, del dedotto profilo di colpa del CP_1 (ossia "per non aver" il CP_1 "adeguatamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni"), ha prodotto in atti, quale documento n. 11, il file .msg costituente l'email del 28.9.2022 inviata dall'indirizzo di posta elettronica del convenuto opposto (Email_3 alla CP_2 e vedente quale allegato un file, in formato .pdf, denominato CodiceFiscale_4 e contenente la fattura oggetto di lite contraffatta quanto all'indicazione dell'IBAN.

Orbene, pur a voler ritenere ammissibile tale produzione documentale ancorché effettuata dall'attore opponente soltanto con la memoria *ex art. 171 ter n. 3) c.p.c.*, deve, tuttavia, rilevarsi come la stessa sia, comunque, inidonea ad offrire la suddetta prova.

Dall'esame del documento n. 11 in produzione di parte opponente risulta, infatti, che l'email di cui si tratta è stata inviata alle ore 14:39 del 28.9.2022 mentre il predetto file .pdf ad essa allegato e denominato CodiceFiscale_4 (come emerge dai metadati in esso contenuti) è stato creato in data 21.9.2022 alle ore 20:51:19 ma modificato in data 28.9.2022 alle ore 16:07:07 (ossia dopo l'invio dell'email), non potendosi, perciò in alcun modo escludere, sulla scorta della produzione in commento, che il medesimo file .pdf, contenente la fattura, sia stato "alterato", quanto all'indicazione IBAN, dopo l'invio dello stesso da parte del CP_1 alla Parte_3

Né l'attore opponente potrebbe dolersi della mancata ammissione della prova testimoniale dedotta al riguardo, atteso che il Parte_1 (cfr. capitoli n.ri 8, 9 e 10 indicati nella memoria *ex art. 171 ter n. 2* di parte opponente) ha, in realtà, chiesto di provare che, in data 28.9.2022, la CP_2 avrebbe dapprima ricevuto dal CP_1 e successivamente inoltrato ad esso opponente un medesimo file denominato "ft muratore.pdf", ossia una circostanza diversa e, comunque, smentita (oltre che dal contenuto del documento n. 5 in produzione di parte convenuta opposta) dal contenuto dello stesso più volte richiamato documento n. 11, il quale, come detto, reca quale allegato un file diversamente denominato CodiceFiscale_4 .

Va, infine, osservato che neppure può ipotizzarsi la sussistenza di una condotta colposa del CP_1 in relazione al fatto di aver fatto pervenire al Parte_1 la propria fattura per il tramite della Parte_3 [...] e ciò sia perché trattasi di un ipotetico profilo alternativo di colpa che non è stato minimamente dedotto dall'attore opponente entro i termini decadenziali di rito sia (e soprattutto) perché, avuto riguardo alla precedente ed alla successiva condotta dell'attore opponente per come da egli stesso rappresentata (ci si riferisce alla circostanza che la CP_2 ha sostanzialmente fatto da tramite tra le odierne parti fin dall'epoca di esecuzione dei lavori e soprattutto alla circostanza che l'attore opponente, a fronte della ricezione da parte della Parte_3 [...] della fattura emessa dal CP_1, ha immediatamente disposto il relativo bonifico bancario senza nulla obiettare), deve ritenersi che la scelta di tale modalità di trasmissione del documento fiscale di cui si tratta sia stata "accettata" e, dunque, pienamente condivisa dall'attore opponente.

Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, al pagamento indicato dall'attore opponente non può riconoscersi alcun effetto solutorio e, conseguentemente, l'opposizione proposta deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8913/2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- 2) condanna Parte_1 al rimborso, in favore di Controparte_1, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.

Milano, lì 13.2.2025.

Il Giudice monocratico
Mauro Pacifico